REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII

Così composta:

dr Franco Petrolati Presidente rel.

dr Francesca Falla Trella Consigliere

dr Maria Rosaria Rizzo Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4134/17 r.g. vertente

tra

Parte_1 , difeso dagli avv. Giulio Mancini e Maria Berti

APPELLANTE

e

Controparte_1 , in Roma via Podenzana 36 – via S. Maria della Speranza 5, difeso dall'avv. Marco Saraz

APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 23.3.2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Pt_1 amministratore del *Controparte_1* dal 2001 al 2011, deduce, una volta sostituito nell'incarico, che non è stato pagato il compenso annuo dovuto per l'importo complessivo di € 49.355,39 e che ha eseguito versamenti sul c/c condominiale, per porre rimedio a situazioni di momentanea crisi di liquidità della gestione, per complessivi € 35.890,00, oltre ad aver pagato con mezzi propri un fornitore condominiale, *Persona_1* per complessivi € 1650,00.

Conviene, quindi, in giudizio il *CP_1* instando per la condanna al pagamento

dei suindicati importi.

Il Condominio resiste eccependo, altresì, la prescrizione quinquennale del credito per compensi e spiega domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 110.308,10 pari al ricostruito saldo di cassa.

All'esito di c.t.u., respinta l'istanza di sequestro conservativo presentata dal *CP_1* con sentenza del tribunale di Roma n. 10674/17 la domanda di *Pt_1* è respinta per difetto di prova – ferma la prescrizione dei compensi maturati sino al 2007 - e la domanda riconvenzionale è dichiarata improseguibile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. a seguito della costituzione del *CP_1* come parte civile nel procedimento penale a carico di *Pt_1* per appropriazione indebita; le spese processuali sono poste a carico di *Pt_1*

Avverso la predetta sentenza *Pt_1* propone appello concludendo per la condanna del *CP_1* al pagamento delle somme di € 49.355,39 e di € 35.890,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso spese processuali.

Deduce, al riguardo, che: **1)** in ordine ai compensi annui il *CP_1* non ha assolto l'onere di provare i relativi pagamenti; la prescrizione è decennale in quanto non è in questione una obbligazione periodica *ex* art. 2948 n. 4 c.c.; **2)** i versamenti in favore del Condominio non sono avvenuti attraverso presunte anticipazioni bensì con i prodotti assegni tratti dal proprio c/c bancario in diretto favore del c/c condominiale per fronteggiare situazioni di momentanea crisi di liquidità ed evitare, così, distacchi di utenze o azioni giudiziali da parte dei terzi fornitori; i relativi accrediti sono stati riconosciuti dallo stesso c.t.u.; 3) la condanna al rimborso delle spese processuali non considera che il Condominio ai sensi dell'art.75 c.p.p. ha rinunciato agli atti del giudizio *ex* art. 306 c.p.c. quanto alla riconvenzionale, sulla quale si è pure svolta la c.t.tu., oltre ad essere soccombente sulla domanda cautelare in corso di causa. Richiama, infine, per completezza difensiva, le critiche mosse dal rispettivo c.t.p. alla c.t.u. in ordine ai presunti ammanchi di cassa.

Si costituisce il Condominio contestando la fondatezza dei suesposti motivi e concludendo altresì per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; svolge in via subordinata appello incidentale ai fini dell'accertamento dell'ammanco di cassa nella misura complessiva di € 110.308,10 in luogo delle minori misure accertate dal c.t.u. (€ 65.086,05 ed € 10.038,10).

La Corte così ragiona.

In ordine al motivo **1)** è da rilevare che nei bilanci annuali elaborati dallo stesso *Pt_1* il compenso è ascritto tra le spese sostenute (secondo il criterio di cassa) e non risulta, altresì, alcun debito residuo per i medesimi compensi (secondo il criterio di competenza). Del resto di tale debito non c'è riscontro nella situazione patrimoniale così come ricostruita dal c.t.u. sia alla stregua di quanto concordato tra le stesse parti come situazione contabile alla data del 31.12.2009 sia con riguardo al periodo successivo fino al mese di ottobre 2011.

In ordine al motivo **2)** è parimenti dirimente il rilievo che *Pt_1* non ha dimostrato le ragioni in base alle quali ha provveduto a versamenti diretti dal proprio c/c bancario a quello condominiale, pur trattandosi di modalità senz'altro anomale di gestione del fondo del Condominio, come tali esorbitanti dalle attribuzioni quale amministratore *ex* art. 1130 c.c..

Quanto al motivo **3)** il tribunale ha correttamente regolato le spese processuali secondo il criterio della soccombenza *ex* art. 91 c.p.c. all'esito del giudizio di merito , tenendo conto che ai sensi dell'art.75 c.p.p. spetta al giudice penale provvedere sulle spese processuali anche relativamente alla trasferita domanda riconvenzionale del *CP_1*

Sul merito di tale domanda nessun accertamento giudiziale è stato operato in primo grado e, quindi, sono inammissibili le critiche alla c.t.u. svolte al riguardo da entrambe le parti.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono ancora la soccombenza.

Non si profila il requisito soggettivo della responsabilità processuale.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:

- respinge l'appello proposto da *Parte_1* avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 10674/17;

- condanna *Pt_1* al rimborso delle spese processuali, in favore del *CP_1* *[...]*, in Roma via Podenzana 36 – via S. Maria della Speranza 5, liquidate in € 4.500,00 per compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;

- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater*, dpr n. 115/2002

Roma, 24.5.2022 IL PRESIDENTE est.